

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/903/25

הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (תיקון – מינוי הנציב), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב–2002¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, המילים "לבחירת הנציב" – יימחקו.
2. החלפת סעיף 3 במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:
 3. (א) מי שכשיר להתמנות שופט של בית המשפט ומינויו העליון ולא כיהן כשופט בכל ערכאה שיפוטית, כשיר להתמנות נציב תלונות הציבור על שופטים.
 - (ב) הנציב יתמנה בידי שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
3. בסעיף 4 לחוק העיקרי, המילים "בהסכמת נשיא בית המשפט העליון" – יימחקו.
4. תיקון סעיפים 8 ו-9 בסעיפים 8 ו-9 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "הועדה לבחירת הנציב" יבוא "הוועדה".

דברי הסבר

חוק נציב תלונות הציבור על שופטים הוא חוק חשוב ביותר. על פי דברי ההסבר המקוריים, "מטרת הצעת החוק היא לספק לכל אדם הרואה עצמו נפגע ממעשה או מחדל של שופט, דיין או קאדי מד'הב, כתובת שאליה יוכל להפנות את טענותיו". זאת מתוך ההבנה כי "קיומה של נציבות כזו חיוני למערכת המשפט, ולקביעה כי שופט, כנושא משרה, אינו עומד מעל הדין".

אולם נציבות זו היא היחידה שבראשה עומד אדם שערכו כניסתו לתפקיד, היה בעצמו מושא הביקורת של הנציבות. יש חשש אמיתי אם כן, שהיכרותו האישית של הנציב עם מושאי הביקורת שלו, שהתקיימה זה מקרוב, תפגע ביכולתו לבצע ביקורת בצורה אובייקטיבית, איכותית וללא משוא פנים.

נציב תלונות הציבור על שופטים הוא הכתובת היחידה כמעט אליה יכול האזרח לפנות בטענות כנגד שופטים. מינויו של שופט בדימוס לתפקיד אשר מתוקף תפקידו יצטרך לדון את חבריו לכס השיפוט מעלה

¹ ס"ח התשס"ב, עמ' 590.

שאלה כבדה של ניגוד עניינים ולו אף רק למראית עין. מוסד ביקורת על בתי המשפט ראוי לו שיתכבד בנורמות הגבוהות ביותר בענייני ניגודי עניינים, ובכך יתרום להעלאת אמון הציבור בו.

הצעת החוק באה לתקן מצב זה ולהעמיד בראש נציבות זו אדם אשר עומד בשורה אחת עם שופטי העליון אך לא קיימת לו חברות קרובה איתם.

סעיף 3(א) להצעת החוק קובע כי הנציב יהיה אדם בעל כשירות להיות שופט בבית המשפט העליון, אך שלא היה כזה בפועל. מטבע הדברים ראוי כי אדם המבקר את השופטים, דהינו הנציב, יהיה ראוי להתמנות לתפקידם של מושאי הביקורת, בכך לא תתקיים מחלוקת על כשירותו לתפקיד. לצד זאת, מוצע כי מי שיתמנה לא כיהן כשופט וכך לא יהיה חשש למשוא פנים או לניגוד עניינים מובנה בתפקיד.

סעיף 3(ב) להצעת החוק מציע למנוע את מעורבותו של נשיא בית המשפט העליון בהליך מינוי הנציב. נשיא בית המשפט העליון הוא גורם מבוקר על ידי הנציב ולפיכך לא ראוי כי יבחר את האדם שייתכן כי יצטרך לבקר אותו. לפיכך הצעת החוק מציעה כי מי שיהיה אחראי למינוי יהיה שר המשפטים, באישור של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

בסבב המינויים האחרון לבית המשפט העליון בשנת 2018 דנה הוועדה לבחירת שופטים בשמותיהם של 25 מועמדים, מתוכם 11 מועמדים שאינם מכהנים בתפקידי שפיטה, מהם היא בחרה שני מועמדים לכהונה בבית המשפט העליון. לפיכך, ברור שישנם מספיק מועמדים מתאימים העונים על תנאי הכשירות ולא מכהנים כשופטים שיכולים להתמנות לתפקיד חשוב זה. באופן זה מבקשת הצעת חוק זו לשפר ולייעל את מערך הביקורת על השופטים, ולחזק את אמון הציבור במערכת המשפט.

הצעת החוק הוכנה בשיתוף עם "הפורום המשפטי למען ישראל ציונית ודמוקרטית".

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/137/24).

הצעת החוק זהה לפ/137/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)